

التمذهب

ليس كما تظنون



تأليف

أبي عياش السلفي

إبراهيم عبد القادر حسن

دار إحياء تراث السلفيين

التمذهب

ليس كما تظنون

تأليف

أبي عيّاش السّلفي

إبراهيم عبد القادر حسن

دار إحياء تراث السلفيين



جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

1445/2024



061 0575287 / 0619010116

@ alihya books

alihya books@gmail.com

Mogadishu-- somalia

إهداء

إلى أحبتي طلبة العلم.

إلى الباحثين عن الحقيقة لا المغرورين.

إلى من الحكمة ضالتهم لا المتعصبين.

إلى من الحق مبتغاهم لا المبطلين.

إلى المتجردين للحق لا المتبعين للأهواء.

إلى المنصفين.



براعة الاستهلال

قال الله تعالى : ﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾(١).

فمن يكن علم الشـــافعي أ ما مه فمرتعه في ساحة العلم وا سع



(١) [سورة النحل:٤٣].

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسّر وتمّم بخير

الحمدُ لله الذي شَرَحَ بكتابِهِ الصدور، وأخرجَ بنورِ هدايته عباده من الظلماتِ إلى النّور، فأنار بتلاوته بصائرهم، وهدى بشرعه حائرهم، وكتب الفوز والنجاة لمن صلحت بهدايته سرائرهم، وجعله لعباده فرقاناً بين الحق والباطل، فمَنْ أقامَ أحكامَهُ واتخذه إمامَهُ صلحت له دُنياه وآخرته، ومن تنكبه وجعله خَلْفَ ظهره خاب وخسر وضل سعيه والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على رسول الله وخيرة خلق الله محمد البشير النذير، والسراج المنير، من أرسله ربه رحمة للعالمين، وحجة على السالكين، وأيده بالذكر الحكيم، فبينه أكمل بيان، انقياداً لأمر ربه له بقوله: ﴿بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[1]،

---

(١) [سورة النحل:٤٤].

فنقل عنه أصحابه ذلك البيان، وتناقله وُعاة العلم جيلاً إثر جيل، وطبقة بعد طبقة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

أما بعد:

فإن الله ﷻ خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، كما قال ﷻ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾[1]. والعبادة التي خلقنا الله من أجلها لا تصح إلا بشرطين أساسيين: **أحدهما**: الإخلاص لله ﷻ، **والثاني**: المتابعة لرسول الله ﷺ أما الإخلاص لله فمعناه: أن يكون العابد قاصدا بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بذلك عرضا من الدنيا لا مالا ولا جاها ولا تقربا إلى أحد من المخلوقين، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، كما قال الله تعالى عن محمد رسول الله وأصحابه قال ﷻ: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ﴾[2] وقال ﷻ: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ

---

(١) [سورة الذاريات:٥٦].

(٢) [سورة الفتح:٢٩].

أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ﴿٣٩﴾ (١).

وأما الأصل الثاني: فهو المتابعة لرسول الله ﷺ، ودليل هذين الأمرين قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ﴿١١٠﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (٣) وقول النبي ﷺ: « **إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه** » . وقول النبي ﷺ: « **من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد** » ، ولا تتحقق المتابعة لرسول الله ﷺ إلا إذا كان العمل موافقا للشرع، وموافقته للشرع ومخالفته لا تكون إلا بالعلم.

---

(١) [سورة الروم: ٣٩].

(٢) [سورة الكهف:١١٠].

(٣) [سورة البينة:٥].

قال ابن رسلان:

من لم يكن يعلم ذا فليسـئل من لم يجد معلما فليرحل

ومن تهيأ للتعلم فقد وضع له العلماء، منهجاً للتعلم والتفقه خصوصاً، فقد ألّف العلماء في الفقه كتبا متنوعة منها مبسوط، ومنها، مختصر، ومنها متوسطة،

وكتب الفقه المدونة للأمة، هي على قسمين: قسم منها ينتسب إلى مذهب خاص، واسمه : الفقه المذهبي . والآخر لا ينتسب إلى مذهب خاص واسمه : الفقه المقارن، فالفقه كله يدور على هذين القسمين.

وطريقة التدريس في هذين الطريقتين تختلف تماماً فمن يدرس الفقه المذهبي، يذكر للطلاب المذهب وجهه ودليل المذهب وقاعدته وتعليله، فإن ارتفع الطالب عن هذه المرتبة، يدرس الفقه المقارن، يذكر فيه ما لكلٍ من المذاهب من الحجج وما أورد عليهم وما أجابوا عنه و.و.و وهكذا تأتي النقاشات من الجانبين، فهي مرحلة عالية يرتقي إليها الطالب.

ولو بدئ له التدريس من فقه المقارن لا يزال يتحير ولا يمكن أن يبدأ بطريق المقارن فيصير فقيها أبداً وما ذاك إلا أن الفقه له طرق تختلف، فعلى أي طريق تفقه بها ؟؟ فالناظر في التاريخ والتراجم، دائماً يسمع فلان تفقه على مذهب فلان وفلان على مذهب فلان و.و.و.و. فمن هو الذي تفقه على الفقه المقارن ؟؟

ومن الغرائب والعجائب أن ترى من يدرس الفقه المذهبي على طريق مقارن، فهي بداية التحير لا شك في ذلك، وهذا محسوس مجرّب لدى الخبراء .

قال العلامة محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري المعروف بابن الأكفاني: " ومن شأن الأستاذ الكامل أن يرتب الطالب الترتيب الخاص بذلك العلم ويؤدبه بآدابه، وأن يقصد إفهام المبتدئ تصور المسائل، وأحكامها فقط

وإن يثبّتها بالأدلة إن كان العلم مما يحتج عليه عند من يستحضر المقدمات، وأما إيراد الشبه إن كانت وحلّها فإلى المتوسطين المحققين" (١)

وهذه رسالة توضح لك إن شاء الله تعالى أهمية التفقه على مذهب من المذاهب.

فمن تفقه على مذهب منها، فإن بلغ درجة الاجتهاد سوّغ له الخروج عن المذهب والإفتاء بما يراه حقا وصواباً وإن لم يبلغ تلك الدرجة فيلزم عليه تقليد من هو أهل لذلك.

قال الله تعالى: ﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾﴾(٢)

وإلا فلا تجوز له الفتوى بما يدعي أنه أقرب إلى الدليل لأن المعروف في الأصول أن المفتي له شروط لا بد له، **منها**: استكمال آلة الاجتهاد .

---

(١) أنظر هذا الكلام النفيس :إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم /ص١٠٥

(٢) [سورة النحل:٤٣].

فلو قرأت كتب الأصول بأجمعها تراهم يشترطون للمفتي أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد، فإن لم يبلغ تلك الدرجة فلا تجوز له الفتوى أصلاً وإن تكلف فيفتي مذاهب العلماء .

فيقول: الشافعية قالو كذا إن كان البلد شافعياً، أو يقول قالت المالكية كذا وكذا، إن كان البلد مالكياً، وهكذا وتكون العهدة عليهم ، وسترى في هذه الرسالة ما يكفيك إن شاء الله إن نظرته بإنصاف.

قال الذهبي: (الفقيه المبتدئ لا يجوز له الاجتهاد أبداً وكيف يجتهد ؟وما الذي يقول ؟وعلام يبني؟ وكيف يطير ولما يرش؟)

وهذه الرسالة إنما لي فيها تأليف النوادر، وفضل الاختيار، وحسن الاختصار، وأما سواه فمأخوذ من كتب العلماء، ومأثور عن الحكماء. واختيار الكلام أصعب من تأليفه. وقد قالوا: اختيار الرجل وافد عقله وقال الشاعر:

قد عرفناك باختيارك إذا كا ... ن دليلا على اللبيب اختياره

وقيل: عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم، وظاهرة في حسن اختيارهم.

وسميتها: **((التمذهب ليس كما تظنون))**.

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين.



هيكل البحث:

وقد قسمت هذا البحث: على مقدمة وستة مباحث وخاتمة:

فالمقدمة: في الاجتهاد وطبقات المجتهدين باختصار.

والمبحث الأول: مفهوم التمذهب لغة واصطلاحا.

والمبحث الثاني : مشروعية التمذهب في الشّريعة الإسلامية .

والمبحث الثالث: أهمية التمذهب وفوائده .

والمبحث الرابع: الأئمة والقادة والمصلحون متمذهبون على مر الزمان من غير إنكار

والمبحث الخامس: دحض الشبه الواردة على التمذهب

والمبحث السادس: البحث عن أرجح المذاهب .

والخاتمة: التوصيات.

۞ ۞۞ ۞

المقدمة:
في الاجتهاد وطبقات المجتهدين

أولاً: الاجتهاد لغة هو: بذل الوسع فيما فيه مشقة.

واصطلاحاً: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي،

ثانياً: والمجتهدون على مراتب على ما بينه الأئمة.

فمنهم من ذكر العلماء، بانسداد بابه وهو المجتهد المطلق المستقل، الذي له قواعد وأصول خاصة به يستنبط بها الأحكام من النصوص، وتأسيس مذهب خاصٍ به من غير تقليد لأحد لا في الأصول ولا في الفروع.

ومن دهر طويلٍ قد عدم وفقد المطلق المستقل.

ونكتفي بذكر مراتب المجتهدين بالنقل بأقوال العلماء على ذلك:

قال أبو عمرو بن الصلاح: ((**المفتون قسمان**: مستقل وغيره، ومنذ دهر طويلٍ عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.

۞ وللمفتي المنتسب أربعة أحوال:

الحالة الأولى أن لا يكون مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقته في الاجتهاد.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً مقيّداً في مذهب إمامه، مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده.

وشرطه: كونه عالماً بالفقه وأصوله، وأدلة الأحكام تفصيلاً، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله.

ثم يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها: كفعل المستقل بنصوص الشرع.

الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها ... وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة، المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه، وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم) [١]

وكذلك ذكر النووي كما في مقدمة المجموع، وغيرهما من الأئمة،

وقال العلامة إبراهيم الباجوري: ومن قدر على ترجيح الأقوال فهو مجتهد الفتوى كالنووي والرافعي ومن قدر على استنباط الفروع من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب ومن قدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فهو مجتهد اجتهادًا مطلقاً، قال الله تعالى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ ﴾ (٢).(٣).

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات – ولكن عنده في تقرير أدلته وتحرير أقيسته- فهذا

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي،:١١م/٥٣٧ص

(٢) [سورة يوسف:٧٦]

(٣) انظر حاشية الباجوري على ابن القاسم/١/ص/، ١٠

يعتمد على نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه " .

قَال الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو يَعْلَى ابْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ رحمه الله : "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ ولَا يَقْضِي، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ الاجْتِهَادِ فِيهِمَا

وقال العلماء: وَتَحْرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ، لِقَوْلِهِ تَعَالى : ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ﴾(١)

وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: **"مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ؛ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ الَّذِي أَفْتَا"**

وَمِنْ صِفَتِهِ وَشُرُوطِه:

١-أَنْ يَكُونَ: مُسْلِمًا ٢- مُكَلَّفًا ٣- عَدْلًا ٤- فَقِيهًا. ٥- مُجْتَهِدًا. ٦- يَقِظًا صَحِيحَ الذِّهْنِ وَالفِكْرِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْفِقْهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

قال أبو عياش الشافعي: فمن اجتمعت عليه هذه الشروط تأهل للفتوى ومن لم تجتمع عليه فليتق الله وليكف عن الفتوى.

---

(١) [سورة النحل:١١٦].

ومن غرائب ما نشاهده اليوم: التجرئ على الفتوى مع عدم التأهل فهو ليس بمجتهد ولا يفتي بمذهب من المذاهب.

ولا يخلو زمان من مجتهد قائم بحق الله على الر اجح من أقوال أهل العلم.

وقال العلماء: فمن لم يبلغ تلك الدرجة لا تجوز له الفتوى إلا بمذهب من المذاهب المشهورة، فيقول: الشافعية قالوا كذا والحنابلة قالوا كذا والمالكية قالوا كذا وهكذا، فإن بلغ الاجتهاد المطلق ناقش معهم وإلا فلا.

فمن أراد التحقيق على ذلك فليطالع كتب الأصول بأجمعها كل منها يذكر المفتي ويشترط له الاجتهاد .أي كتاب فتحت ترى **فيه فمن هو الذي أجاز لغير المجتهد الفتوى؟؟**

۞ ۞۞ ۞

المبحث الأول:

مفهومه لغة واصطلاحا:

التمذهب لغة : تفعّل من ذهب يذهب مذهبا الصيرورة إلى مذهب ما.

واصطلاحا: لزوم من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق مذهبا من المذاهب المشهورة في التفقه والتعبد والإفتاء .

والخلاصة :أن التمذهب هو الأخذ بمذهب إمام مجتهد إما في الجملة بأن يأخذ برخص إمام المذهب وعزائمه وإما في مسألة أو أكثر منها من مذهبه.

۞ ۞۞ ۞

المبحث الثاني :

مشروعية التمذهب في الشريعة الإسلامية.

أجمع أهل العلم على مشروعية التقليد في الفروع لمن لم يكن أهلا للإجتهاد ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة وكذلك خالف ابن حزم وهو رحمه الله وهو أيضا ينحى منحى المعتزلة في باب الصفات الإلاهية والأدلة على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح.

أولاً الكتاب : قوله تعالى : ﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾[1] وهو عام لكل المخاطبين ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم ... وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله ﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ ﴾ الجواز فإذا سأله وأفتاه لزم عليه العمل بتلك الفتوى وإلا لما كان لسؤاله معنىً

(١) [سورة النحل:٤٣].

وثانيا السنة : قال رسول الله ﷺ : هلا سئلوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال .

وثالثاً الإجماع: وهو إجماع الصحابة لأنهم كانوا يفتون للعوام المسائل ولم يكونوا يلزمونهم عن البحث بالأدلة ونيل درجة الاجتهاد.

قال ابن قدامة المقدسي :" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع وهو إجماع الصحابة لقوله تعالى ﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾(١) "

رابعا النظر الصحيح وهو: أن من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية إما ألا يكون متعبداً بشيء وهو خلاف الإجماع وإن كان متعبداً بشيء فإما بالنظر بالدليل المثبت للحكم أو بالتقليد ألأول ممتنع؛ لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش وتعطيل الصنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرث والنسل ورفع الاجتهاد

---

(١) [سورة النحل:٤٣].

والتقليد رأسا، وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ﴾ ،وبقوله عليه السلام: " «**لا ضرر ولا ضرار في الإسلام**»

قال أبو عياش الشافعي: وبالجملة فالمقرر عند العلماء قاطبة هو:

أن العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. وأما إلزام العامة على النظر في الدليل أو إلزامهم على اتباع الإمام المعصوم، **فهذا باطل بأمرين** :

الأول : إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة تواترًا.

والثاني : أن العامي مكلف بالأحكام بالإجماع وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال، وذلك غير ممكن بحال. ولو كلف ذلك، لأفضى إلى خراب العالم، وتلاف الدنيا، وإقبال الخلق بجملتهم على طلب العلم، والإضراب عن أسباب المعاش، وذلك أمر يعلم بطلانه ضرورة.

ثم إنه لو قدر ذلك، فما الحكم عليه قبل نيل درجة الاجتهاد؟ أليس لله تعالى عليه أحكام ثابتة في القلب والجوارح؟ فهل تكون الأحكام ساقطة عنه إلى بلوغ هذه الدرجة؟ سقوطها عنه باطل، فإنها لو كانت ساقطة، لم يجب الطلب، وإن كانت متوجهة، فقد استقرت الأحكام عليه قبل بلوغ هذه الرتبة، فيصح ثبوت الأحكام عليه من غير أن يجب عليه استنباطها وتحصيلها من النصوص لأنه ليس أهلا لذلك

فلم يبق إلا أن يقلد من كان أهلا لذلك وهو المجتهد .

وأنقل لك بعض أقوال الأئمة:

قال ابن القصار: " قال مالك يجب على العوام تقليد مجتهدين في الأحكام ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة خلافا لمعتزلة البغداد" (١)

وقال الحطاب -في مواهب الجليل-: " فرع التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله والذي عليه الجمهور أنه يجب على من

---

(١): نقله القرافي م/١/ص/١٤٠

ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد أئمة المجتهدين سواء كان عالماً أو عامياً "(١)

وقال ابن قدامة -في روضة الناظر-: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك." (٢)

وقال ابن تيمية -كما في المجموع- : " فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده الشافعي ونحو ذلك " (٣)

وقال الذهبي رحمه الله تعالى: "ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا.

---

(١) مواهب الجليل م١/ص٣٠++

(٢) روضة الناظر م/١ص٣٨٣

(٣) مجموع الفتاوى/٢٠/ص٢٩٢

وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاث مائة، وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربع مائة، وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع، كالإمامية." (١)

قال الغزالي رحمه الله **تعالى:**

" **مسألة:**

العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء.

وقال قوم من القدرية: يلزمهم النظر في الدليل واتباع الإمام المعصوم وهذا باطل بمسلكين:

أحدهما: إجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. .....

---

(١) السير م/١/ص ٩٨

المسلك الثاني: أن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء." (١)

قال الآمدي رحمه الله **في:**

" ۞ **المسألة الثانية:** العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين.

ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقالوا: لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.

---

(١) المستصفى /ص٣٧٢

ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالصلوات الخمس.

والمختار إنما هو المذهب الأول، ويدل عليه النص والإجماع والمعقول.

أما النص فقوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾[1] وهو عام لكل المخاطبين، ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم... وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله: (فاسألوا) الجواز، وهو خلاف مذهب الخصوم.

وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا.

---

(١) [سورة النحل:٤٣].

وأما المعقول: فهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية.

إما أن لا يكون متعبدا بشيء، وهو خلاف الإجماع من الفريقين وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم، أو بالتقليد، الأول ممتنع؛ لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش وتعطيل الصنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرث والنسل ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا، وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١)، وبقوله عليه السلام: " **«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»** "وهو عام في كل حرج وضرار، ضرورة كونه نكرة في سياق النفي." (٢)

---

(١) [سورة الحج:٧٨]

(٢) الإحكام في أصول الأحكام،م/٤ص٢٢٨

فائدة:

قال أبو عياش الشافعي غفر الله له :التمذهب والأخذ بقول إمام مجتهد ليس أمراً قد حدث بعد المذاهب الأربعة المعروفة لدى المسلمين اليوم بل كان ذلك موجوداً في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

فتعال معي أنقل لك ذلك من كلام إمام محقق مدقق موثوق بعلمه ونقله.

قال الإمام علي ابن المديني رحمه الله : " لم يكن من أصحاب النبي ﷺ أحد له أصحاب يفتون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس".

وكان أصحاب عبد الله الذين يقرئون بقراءته ويفتونهم بقوله ويذهبون مذهبه علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق ابن الأجدع وعبيدة السلماني وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس.

وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد الله وطريقتهم ومذهبهم إبراهيم والشعبي إلا أن الشعبي كان يذهب مذهب مسروق يأخذ عن علي وأهل المدينة وغيرهم وكان إبراهيم يذهب مذهب أصحابه أصحاب عبد الله هؤلاء

وكان أبو إسحاق وسليمان الأعمش أعلم أهل الكوفة بمذهب عبد الله وطريقه والحكم بعد هذين وكان سفيان بن سعيد أعلم الناس بهذين وبحديثهم وبطريقهم وكان يحي بن سعيد القطان يحب سفيان ويحب هذا الطريق ولا يقدم عليه أحد.

وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ويقولون بقوله هؤلاء الاثني عشر كان منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه كان ممن لقيه من هؤلاء الاثني عشر قبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار وكان ممن يقول بقوله ممن لا يثبت لقاؤه مثل هؤلاء الأربعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب وكان أعلم أهل المدينة بهؤلاء الاثني عشر ومذهبهم وطريقهم ابن شهاب ويحي ابن سعيد وأبو الزناد وأبو بكر بن حزم.

ثم كان بعد هؤلاء يذهب هذا المذهب ويقوم بهذا الأمر مالك بن أنس وكثير بن فرقد والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعبد الرحمن بن مهدي يحب ذا الطريق ويذهب ذا المذهب ولا يقدم عليه أحد.

وكان أصحاب ابن عباس ستة قال وسمعت يحي بن سعيد يقول أراه قال أصحاب ابن عباس ستة بعد هؤلاء الذين يقولون بقوله ويفتون به ويذهبون مذهبه هؤلاء الستة سعيد بن جبير وجابر بن زيد وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وكان أعلم الناس بهؤلاء وبطريقهم وبهذا المذهب عمرو بن دينار وكان قد لقيهم جميعا.

وكان ابن أبي نجيح يذهب هذا المذهب ويفتي بذا الفتيا إلا أنه لقي بعض هؤلاء ولم يلق بعضهم وكان أعلم الناس بهؤلاء وبطريقهم ومذهبهم ابن جريج وسفيان بن عيينة "[1] انتهى.

قال أبو عياش الشافعي -غفر الله له- : فترى أخي القاري أن التمذهب ليس أمراً محدثاً بعد أن لم يكن، وإنما زاد العلماء بهذه المذاهب الأربعة على ذلك بدوين أقوال المجتهدين بقواعدها

---

(١)علل المديني، ص/٤٢

وأصولها وفروعها فلما ضبطت هذه المذاهب الأربعة وحرّرت ونقحّت وقعدت وقف التفقه عندها فكان العلماء قاطبة يتفقه كل واحد منهم بمذهب من المذاهب المشهورة إلا من شذ ونذر" .

وقال العلامة الجليل أبوشامة - تلميذ ابن الصلاح وشيخ النووي رحمهم الله جميعاً- :

والأولون اشتهروا به –أي بالفقه -وكثرت فتاويهم فيه، وأكثرهم في ذلك تسعة: عمر وعلى وابن مسعود وأبي وزيد وأبو موسى وعائشة وابن عمر وابن وعباس رضي الله عنهم.

والذين اشتهروا من هؤلاء بكثرة الأصحاب ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس.

- واعتماد أهل المدينة في الفقه على رأي زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر.

- واعتماد أهل مكة على رأي ابن عباس.

- واعتماد أهل الكوفة على رأي علي، وعبد الله بن مسعود.

- واعتماد أهل البصرة على رأي أبي موسى وعمران بن حصين وغيرهما. وكان بالشام معاذ وأبو الدرداء وغيرهما، ثم انتقل الفقه إلى التابعين فمن بعدهم" [١] انتهى

تنبيه:

قال أبو عياش الشافعي: -غفر الله له-: الناس حول التمذهب على قسمين :

الأول: مجتهد :وهو من بلغ درجة الاجتهاد

والثاني: مقلد وهو من لم يبلغ تلك الدرجة فأمره سؤال المجتهد والعمل بما أفتاه.

ولكن هنا مرتبة غريبة ومزعومة أنها واسطة بين هذين الدرجتين وهي مرتبة الإتباع غير أنها بعيدة عن الصّواب بعد الثرى عن الثريا!!

---

(١):خطبة المؤمل ص/٦٢

فيقال: صاحب هذه المرتبة إما أن يكون نظره واستدلاله معتبراً أو يكون قاصراً عن الاعتبار، فإن كان معتبراً فهو المجتهد وإن كان غير معتبر فهو مقلد، فبطل الواسطة بينهما قطعاً.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:

فإذًا؛ المكلف بأحكامها [1] لا يخلو من أحد أمور ثلاثة:

أحدها: أن يكون مجتهدا فيها، فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، لأن اجتهاده، في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة؛ دون ما ظهر لغيره من المجتهدين. فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب بدليل أنه لا يسعه فيما اتضح فيه الدليل إلا اتباع الدليل، دون ما أداه إليه اجتهاده، ويعد ما ظهر له لغوًا كالعدم؛ لأنه على غير صوب الشريعة الحاكمة. فإذا؛ ليس قوله بشيء يعتد به في الحكم.

---

(١) أي بأحكام الشريعة .

والثاني: أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة. فلابد له من قائد يقوده. وحاكم يحكم عليه. وعالم يقتدي به. ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم. والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه. بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر. كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل. وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الانقياد إليه. لا من جهة كونه فلانا أيضا. وهذه الجملة أيضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا.

والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين. لكنه يفهم الدليل وموقعه. ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه. فلا يخلو: إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره، أو لا فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد إنما هو تابع للعلم

الحاكم ناظر نحوه. متوجه شطره: فالذي يشبهه كذلك وإن لم نعتبره فلابد من رجوعه إلى درجة العامي. والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم. فكذلك من نزل منزلته) [١]

وقد جاء في حاشية الشرواني على التحفة، أنه قال رحمه الله :

"نقول: المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من العلماء مثل العامي في ذلك كما صرّح المحلي في شرح جمع الجوامع."[٢]

أقول : وقد اشتهر أن الجاهل في فن كالعامي فيه

---

(١) الاعتصام /م٢ص ٨٥٨

(٢) حاشية الشرواني ١٠م/ص١١٠

قال الإمام الآمدي -حفظه الله- :

" العامي ومن ليس له أهلية للاجتهاد وإن كان محصلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين " (١)

ومن ذلك نعلم أن مقصود الجمهور بالعامي فيما سبق ذكره ـ من قولهم : العامي يلزمه أن يقلد ـ هو من ليس بمجتهد ولوكان عالما ، ونعلم أيضا أنه ليس هناك مرتبة اسمها مرتبة الإتباع بل أما مجتهد وأما مقلد ثم المجتهدون لا يستوون بل بعضهم أعلى من بعض وكذا المقلدون. فتأمله بالإنصاف.

قال الإمام محمد ابن بهادر الزركشي رحمه الله **تعالى**: " العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ درجة الاجتهاد فاختار ابن الحاجب وغيره أنه كالعامي الصرف لعجزه عن الاجتهاد ... والإشكال واقع في

---

(١) الإحكام م٣/ص ٢٣٤

إلحاقهم بالمجتهدين، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما لأنه ليس لنا سوى حالتين" (١)

وقال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي: " ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة الاجتهاد ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة والانقياد.

فمنهم من يسوغ له ذلك لظهور صدقه مما ادعاه ومنهم ردّ عليه قوله وكذّب في دعواه وأما سائر الناس ممن لم يصل هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة .

فإن قال الأحمق متكلف : كيف يحصر الناس في أقوال علماء معيّنين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟

قيل له: كما جمع الصحابة ﷺ الناس على حرف واحد من حروف القرءان ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان، لما رأو أن المصلحة لا تتم إلا بذلك وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف

---

(١) البحر المحيط م٨ ص ٣٣٣

شتى وقعوا في أعظم المهالك ، فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين وأن يعد كل أحمق متكلف طلب الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين.

فإن قيل : الفرق بين جمع الناس على حرف واحد من أحرف السبعة من أحرف القرءان وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة أن تلك حروف السبعة كانت يقال: معناها واحد أو متقارب، والمعنى حاصل بهذا الحرف، وهذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة فإنه يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجاً عنهم .؟؟

قيل له: هذا قد منعه طائفة من العلماء، **وقالوا**: إن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة .

وفي ذلك أحاديث متعددة تعضد ذلك .

وعلى تقدير تسليمه، فهذا إنما يقع ناذراً ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه، وهذا أيضا مفقود أو ناذر، وذلك

المجتهد على تقدير وجوده فرضه اتباع ما ظهر له من الحق وأما غيره ففرضه التقليد وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب" (١)

فهذه أقوال الأئمة ترى ما فيها.

قال أبو عياش الشافعي -غفر الله له- : وما حمل على من زعم هذه الدرجة إلا أنه لا يرى بالتقليد أصلاً ومن العجائب إنكاره ذلك مع أنه يفعل بمثل ما أنكره ألم ترى أنه يقول: هذا حديث صحيح وهذا ضعيف! فمن صحح هذا وضعف هذا؟ هل رأيت الروات كلهم وشافهتهم فعلمت حال كل واحدٍ منهم أم قلدت على ذلك كله أهل الحديث. إيش الفرق بينهما؟. ما أشبه الليل بالبارحة

أم لا تسمونه تقليداً ؟وتسمونه اتباعاً؟ سمه ما شئت الحقيقة لا تختلف، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالمباني، والألفاظ، والكل تقليد شئت أم أبيت.!

---

(١) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص٣٢

أليس عجيباً أن تتورع في تصحيح حديث، وتضعيفه حتى تقلد له أهله مع أنك تمنع تسمية ذلك تقليداً.!

ولا تتورع أن تحلل هذا وتحّرم هذا وليس لك بها إمام وتزعم وتقول أتبع الكتاب والسنة وتقول لسنا مقلدين والتقليد حرام!! وتتجرأ على جبال الأمة وأنت مسكين والله يعلم قدرك السافل.

قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك والمسألة ليس لك بها إمام.

وكيف يكون التقليد حراماً وقد قال الله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾[1] أليس هذا أمراً بالتقليد؟

فمن لم يعلم بالشيء يقلد من يعلم والتقليد إنما يحرم على المجتهد فقط، ليس غير.

أم يقصد من يمنع التقليد ويدعي الإتباع! التعصب؟

فإن كان مرادهم بالتقليد التعصب ؟

فهذا خطأ في التسمية لا في الشرع لأن التعصب حرام كما سيأتي

---

(١) [سورة النحل:٤٣].

وإن قصدوا نفس التقليد فهو خطأ في الشرع وفي التسمية لأنه جائز كما مرّ!

فإن جاءت حادثة ما ؟

هل تستطيع أن تقول: أنا أجتهد برأيي ناظراً للكتاب والسنة ؟

لا أظن أنك تتجرأ على ذلك إن كان فيك ورع!

يقولون هذا عند نا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عند؟

فأقول: من يستنكف عن تقليد العلماء إن كان مجتهداً فأهلاً وسهلاً وإن لم يكن مجتهداً فأين إلى أين أبفهمك القصير! وعلمك القليل!

تريد أن تبلغ عنان السّماء ؟ وتستنط به الأحكام!.؟

فلم يبق لك إلا أن تبحث عن عالم بذلك فتسأله.

وهذا ما ذكرناه لك أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد فحكمه التقليد.

قال العلامة ابن رجب الحنبلي: " لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين وأن يعدّ كل أحمق متكلف

طلب الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين،" [١]



(١) قد سبق مصدره

المبحث الثالث:

أهمية التمذهب وفوائده

قال أبو عياش الشافعي: قال العلماء: أولُ درجاتِ التعلمِ والتفقهِ معرفةُ المذهبِ مجرّدًا عن دليلِه،

وقال العلماء: أول مراحل الفقه التصور فمن حرم التصور حرم التفقه.

وأقرب طريق لوصول التصور التمذهب، والأخذ من أفواه العلماء بطريق واحد لا بطرق شتىً.

"**سئل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين فقيل له**: ذكر الخطيب البغدادي جانبًا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشائخ فما رأي فضيلتكم؟

فأجاب بقوله: هذا جيد كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل لا سيما المبتدئ الصغير، المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب؛ لأن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصًا في عصرنا الآن، كان فيما سبق أي قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدًا عن الإقناع والمنتهى؛ فتجد فتاواهم واحدة، وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء، وحسن الأسلوب، لكن الآن لما كان كل واحد حافظًا حديثًا أو حديثين قال: أنا الإمام المقتدى به والإمام أحمد رجل ونحن رجال، فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي أحيانًا تأتي الفتاوى تُبكي وتُضحك، وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى لكن كنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تحاشيًا مني وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بُعد الثريا عن الثرى.

فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدًّا ما دام الطالب في أول الطريق لكيلا يتذبذب،[1] ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن

(١) قوله يتذبذب، أي يتحير في فهم المسائل.

مطالعة المغني وشرح المهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلبة...أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية، لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ مُعين لا يتعداه." (١)

وقال الألباني رحمه الله:

" إن الانتساب إلى أحد من الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة، أمر لا بد منه شرعًا وقدرًا، فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعًا، يتلقى بعضهم العلم عن بعض، ولكن الخلف -إلا قليلًا منهم- خالف السلف حين جعل الوسيلة غاية، فأوجب على كل مسلم مهما سما في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد الأئمة

---

(١):العلم ص٨٦

الأربعة أن يقلد واحدًا منهم، لا يميل عنه إلى غيره كما قال أحدهم: وواجب تقليد حبر منهمُ.

ونتج من ذلك أن يتعصب كل منهم لمذهبه، دون أن يتذكروا أن اتباع المذهب وسيلة، وأن الغاية اتباع الكتاب والسنة، فأصبحت الغاية عندهم نسيًا منسيًّا، وجعلوا القرآن وراءهم ظهريًّا، وتمسكوا بالمذهب وتدينوا به، وتعصبوا له على السنة الصحيحة" [١]

قال ابن العثيمين رحمه الله:

" من ينتسب إلى مذهب معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلى الصواب لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد له وهذا لا حرج فيه"[٢]

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السّنّة الأربعة،على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها وترجيح ما

---

(١)كشف النقاب عما في «كلمات» أبي غدة من الأباطيل والافتراءات (ص٥٢): كشف النقاب عما في «كلمات» أبي غدة من الأباطيل والافتراءات (ص٥٢):

(٢) فتاوى نور على الدرب للعثيمين» (٦/ ٢)

يعضده الدليل، كما هي وصايا الأئمة الأربعة، وقد كانت عادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة، ثم ينتهي الأمر بهم إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل ولو كان في غير المذهب الذي درسوه، ولهذا يُنسب بعض أهل العلم الذين برّزوا فيه إلى المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها "[1]

قال أبو عياش الشافعي السلفي-غفر الله له- :وأذكر لك بعضاً من فوائد التمذهب والأخذ بمذهب واحد من الأئمة في التفقه والإفتاء والتعبد.

فأقول:

الفائدة الأولى: سلوك طريق معبّد مذلل في التفقه والتدرج.

الفائدة الثانية: سهولة الحصول على الكتاب المناسب في كل مرحلة من مراحل التعليم.

---

(١) «أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه» (ص٤٨):

أما اليوم فإننا نشاهد في السّاحة العلمية فوضى تعليمية عجيبة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، فبدلاً من أن نتبع المنهجية التي وضعها الائمة والتي آتت أكلها وثمارها اليانعة على مرّ العصور، فترى بعض الناس يقضون حياتهم في التجارب، من كتاب إلى آخر ومن أسلوب إل آخر والنتيجة هي ألا ثمرة تذكر كما قيل: فسر الماء بعد جهد بالماء كمن يدرس مثلاً: فقه الشوكاني، أوما يسمى فقه السنة، ونحوهما، وليس المراد الطعن بالشوكاني رحمه الله،وغيره ، حاشا وكلا بل هو إمام جليل رفيع القدر نور الله ضريحه وقدّس روحه، وإنما المقصود من باب قول الله تعالى : " أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير "

وذلك لأمرين :

الأمر الأول: أن الشافعي وأحمد ومالك وأبا حنيفة كانوا أعلم من الشوكاني ومن عاصره، فهذا استنباط الشافعي وأحمد.. وذاك استنباط الشوكاني فهل يستويان مثلاً ؟

والأمر الثاني: إن قرئ لتلميذ في المرحلة الأولى (الدرر البهية،) فما الذي يقرأ له في المرحلة الثانية والثالثة والربعة و.و.. لأن هذه الطريقة الحادثة ليس لها من قام بخدمتها وجمع قواعدها، التي استخدمها الإمام في استنباط الأحكام وكذلك الأصول التي بنى عليها فروعه، أم يريدون أن يقرؤوا لطالب العلم مرة واحدة من بداية الفقه إلى نهايته؟ وهذه علامة التحير، لأن الأمر كما قيل :من دخل العلم جملة خرج عنه جملة.

قال يونس بن يزيد: "قال لي الزهري: لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي"

وفي رواية معمر عن الزهري: "من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان " [1]

(١) منهج السلف في طلب العلم /١٣ص

وقيل:

اليـوم شيء وغـدا مـثـلـه من نخـب العلم التي تلتقط
يحصـــل المرء بهـا حكمـة وإنما الســيل اجتماع النقط

الفائدة الثالثة: العرفان بفضل العلماء وما بذلوه من جهد في دين الله أدركوا به بعد توفيق الله دقائق الأمور حتى قال الإمام الحرمين رحمه الله " ومن البعيد أن تقع مسألة لم يُنصّ عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط "[1]

وقال العلامة النووي رحمه الله : " وقد روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأئمة وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية أنه سئل هل تعلم سنة صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال لا.

(١) المجموع م١/ص ٤٤

ومع هذا فاحتاط الشافعي رحمه الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشر فقال ما قد ثبت عنه رضى عنه من أوجه من وصيته: إذا صح الحديث فهو مذهبي "[1]

الفائدة الرابعة: السير على طريق السلف في فهم الدين والسلامة من خرق الإجماع.

قال أبو عياش الشافعي -غفر الله له- : فترى من لم يسلك طريق التمذهب يقع في هذا كثيراً، مع تعجب نفسه واعتقاده أنه على الحق، فمثلاً القول بطهارة الدّم تراه يدندن عليها ويرى ذلك أنه هو الموافق للكتاب والسنة!!مع أنه مخالف لإجماع الأمة، ومخالفة الإجماع الصحيح من أقوى وأظهر معايير الشذوذ، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع غفير فخذه منقولاً عن الأئمة.

فمن الأئمة:

- **ابن الملقن بقوله:** " نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ ".

---

(١) المصدر السابق م/١/ص ١٠

- **وابن جبرين بقوله**: " وقد نازع بعض الناس في نجاسة الدم ... وأنت ترى أن هذا قول شاذ " .

- **قال ابن عبد البر**: " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس"

- **قال الإمام أحمد**: " الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه" يعني في نجاسته.

- **وقال الطحاوي** : " الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابت الثياب نجستها، كدماء بني آدم في ذلك" .

قال ابن حزم : " واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس"

وقال ابن العربي: " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به"

وقال ابن رشد : " اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس" .

وقال ابن قدامة: " ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً، إلا أشياء يسيرة" .

وقال القرطبي: " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به" .

وقال النووي: -في المجموع-: " الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف" .

وقال في شرحه لمسلم: " الدم نجس وهو بإجماع المسلمين".

وقال القرافي: " والدم المسفوح نجسٌ إجماعاً.

وقال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي: (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح " .

وقال الخازن: " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به" .

وقال ابن عادل الحنبلي: " اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به " .

وقال العيني: " ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. والمرادُ من الدمِ الدمُ المسفوح"

قال ابن نجيم رحمه الله: " إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع " [1]

وأما ماورد عن الصحابي الذي رماه المشرك بسهم فيحتمل أنه لم يصبه كثير منه

---

(١) انظر هذه الاجماعات : الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات» (١/ ١٣٩):

وما يذكر من أن الشهيد يبعث يوم القيامة مع دمه ولا يغسل عنه في الدنيا فهذا مخصوص من النهي العام، وكل من ذكر الإجماع ذكر الخلاف في دم الشهيد. ودم السّمك.

الفائدة الخامسة: الاعتراف بالضعف ونقصان التحصيل قال الذهبي رحمه الله : " من بلغ رتبة الاجتهاد، وشهد له بذلك عدة من الأئمة، لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ وكيف يطير ولما يريش "

الفائدة السادسة: ضبط الفتوى على طريق واحد وإلا يأتي منه فساد الدين.

قال ابن رجب الحنبلي: " وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فلا ريب أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلافا كثيراً وكان في الأعصار المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائل مع أنه لم

يخل من كان يشذ منهم عن الجمهور عن إنكار العلماء عليهم كما كان ينكر على ابن عباس مسائل متعددة يعرف بها .

وانكر ذلك على أتباعه أشدّ من الإنكار عليه حتى كان ابن جريج لما قدم البصرة إذا رآه الناس دخل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه شذوذه لتلك المسائل التي تلقاها عن أصحاب ابن عباس حتى إنه رجع عن بعضها قبل أن يخرج من عندهم.

وهذا مع أن الناس حينئذ كان الغالب الدين والورع فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم أو ينصب نفسه لذلك وليس هوله بأهل فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول بحيث إنّ كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق لاختلّ به نظام الدين لا محالة ولصار الحلال حراما والحرام حلال ولقال كل من شاء ما شاء ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا فاقتضت حكمة الله تعالى أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في رتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم

وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرّر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله حتى ترد إلى ذلك الأحكام وينضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين.

ولو لا ذلك لرأى الناس العجب العجاب ومن كل أحمق متكلف معجب برأيه وجريء على الناس وثاب فيدعي هذا أنه إمام الأئمة ويدعي هذا أنه هادي الأمة وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه.....

لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدّى ذلك إلى فساد الدين وأن يعد كل أحمق متكلف طلب الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين فربما كان بتحريف يحرّفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهرين.

وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف أوقد اجتمع على تركها جماعة المسلمين فلا تقتضي المصلحة غير ما قدر الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم ."

وقال أيضاً رحمه الله : " فأما من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره إما حكماً، أوحكماً ودليلاً وكان غاية جهده أن يفهمه، وربما لم يفهمه جيداً أو حرّفه وغيّره، فما أبعد هذا عن درجة الاجتهاد

كما قيل:

فدع عنك الكتابة لستَ منها ... ولو سودت وجهك بالمداد(١)



(١) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة /ص ٢٨-٣٦

المبحث الرابع :

الأئمة والمصلحون والقادة على مر الزمان

متمذهبون

الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الأئمة والمصلحين والقادة على مر الزمان من بعد استقرار المذهب الأربعة كلهم متمذهبون، ولكن من غير تعصب.

فدونك التاريخ والسير تعرف ذلك ودونك أيضاً كتب الطبقات فتلك طبقات الحنفية وتلك طبقات المالكية وتلك طبقات الشافعية وتلك طبقات الحنابلة .

فعلى سبيل المثال من أهل الحديث :

-الطحاوي والزيلعي والعيني

-والعلائي والمتقي الهندي والمباركفوري وغيرهم من الحنفية.

- وابن عبد البر والقاضي عياض وابن بطال وابن المنير وابن العربي والزرقاني وغيرهم من المالكية

-أبو زرعة الرازي ،وابن أبي حاتم والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي والروياني وخطيب البغدادي وابن عساكر وابن الصلاح والنووي والعراقي وابن جماعة وابن حجر وابن السخاوي والسيوطي والمناوي وغيرهم من الشافعية .

-وأبو داود والنسائي والخلال وعبد الله ابن أحمد وابن الجوزي والمقادسة وابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم من الحنابلة

وخذ على سبيل المثال من أهل التفسير وعلوم القرءان :

- الجصاص والنسفي واللآلوسي وغيرهم من الحنفية .

- وابن العربي والقرطبي وابن العاشور وغيرهم من المالكية.

-والبغوي وابن كثير والجلالان والبيضاوي والزركشي وغيرهم من الشافعية .

- وابن الجوزي وابن القيم وغيرهم من الحنابلة .

-وخذ على سبيل المثال أهل الأصول :

فابن الهمام وابن الأمير الحاجي والسرخسي والزبدوي والشاشي وغيرهم من الحنفية .

-وابن الحاجب والقرافي والشاطبي وابن العربي وغيرهم من المالكية

إمام الجويني ،وحجة الإسلام الغزالي ، والآمدي والرازي والشيرازي وابن السبكي والجلال المحلي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم من الشافعية.

وابن قدامة وابن النجار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الحنابلة

ثم إذا نظرنا إلى المصلحين وجدناهم متمذهبين، كالباجي وابن عبد السلام والنووي وغيرهم من المتمذهبين.

وإذا نظرنا إلى القادة وجدنا صلاح الدين محمد الفاتح وعمر المختار وعبد القادر الجزائري، والشامل الشيشاني وغيرهم كلهم من المتمذهبين

وكانت الدول الإسلامية تتخذ مذهبا رسمياً للدولة من غير تعصب ضد بقية المذاهب.

وكذلك إذا نظرنا إلى أهل العربية وأهل التاريخ والسير وأهل السلوك ومن تكلم في العقائد وغيرها من العلوم وجدناهم متمذهبين.

بل حتى أصحاب الدعوة النجدية كانوا متمذهبين.

قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كما في رسائله الشخصية (ص٣٩) وهو في الدرر السنية أيضاً (م١/ :٥٧) " فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب إمام أحمد ابن حنبل ومن البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة "

ومثله قال ابنه عبد الله كما في الدرر السنية .(م١٢٢٧).

إذا أردنا أن نعد من بعد استقرار المذاهب الأربعة من الأعلام من لم يتمذهب بمذهب منها لما استطعنا أن نتجاوز أصابع اليد.

۞ ۞۞ ۞

المبحث الخامس :

دحض الشبه الواردة على التمذهب

هنا عدة شبه أورد على التمذهب فهاك ذكر أهمها والجواب عنها :

الشبهة الأولى:

قولهم : " إن التمذهب يفضي إلى التعصب والتعصب حرام" !!

والجواب أن يقال: لا تلازم بين التمذهب والتعصب فالتمذهب جائز ومشروع وقد قدمت لك بما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول ما يكفي ويشفي لمن تأمله بالإنصاف.

قال فخر الإسلام رحمه الله لما سئل عن التعصب: " الصلابة في المذهب واجبة والتعصب لا "يجوز، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقاً وصواباً والتعصب السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر

وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق " [١]

وكذلك كلام ابن تيمية السابق في المبحث الثاني وهو قوله: " فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك "

وهذا هو الحق الأبلج الذي لا خفاء عليه...

قال أبو عياش الشافعي :وقد قدمت لك أخي القاري مفهوم التمذهب بكلام تامٍ.

وها أنا الآن أذكر لك مفهوم التعصب كي لا يلتبس عليك الأمران،

فأقول:

التعصب المذموم : هو اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة، وبأن غيره يفتقرون إليها، ومن ثم فهم دائماً مخطئون .

---

(١):العقود الدرية/م٢/٣٣٣

وإن شئت قلت: التعصب : " هو شعور داخلي يجعل الإنسان يتشدّد فيرى نفسه على الحق دائماً ويرى الأخرين على باطل بلا حجة ولا برهان "

فالتعصب بصورته هذه حرام وحذر عنه العلماء قاطبةً والقاعدة التي تلخص لك في هذا الباب وهي أيضًا شعار العلماء هي : " **تمذهب ولا تتعصب** ".

والتعصب المذموم له صور كثير :

ومنها:

ما يقع لكثير ممن يمنع التمذهب وهو الإنكار في مسائل الخلاف والقاعدة تقول : " **لا إنكار في مسائل الخلاف** " .

فعن يحي ابن سعيد الأنصاري :" قال ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه " [١] .

---

(١) بيان العلم وفضله/م٢/٨٠

هكذا كان السلف يحترمون فيما بينهم وعكس ما عليه السلف نراه كثر في هذه الأزمان المتأخرة فيرى هذا مثلاً أن القول الذي يراه هو الحق فقط وكل ما خالفه فهو باطل !

فمثلاً: من يرى أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء فيقول بملء الفم ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن اللمس للمرأة ينقض الوضوء !

ولعله لا يشعر أن في بني عمه فيهم لرماح !وهل عندك إلا تفسير لابن عباس؟ بأية على معناها المجازي دون الحقيقي؟

والمجاز لا يصار إليه إلا عند استحالة الحقيقة، ليت شعري ما لذي جعل الحقيقة متعذرةً.

قال صاحب المراقي:

وحيثما ا ستحال الأ صل ينتقل إلى الم جاز أو لأقرب حصـــل

مع أن ابن عباس خالفه في ذلك من هو أعلم منه بالتفسير كابن مسعود الذي هو شيخه في التفسير.!!

وكذلك أحاديث محتملة غير صريحة فالصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح على ما ذكرت مع أن المقرر في الأصول "وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال" [١]

فواعجباً من مقالتهم .....أيعمى عن الحق كل البشر.

وكذلك، وقوع الطلاق الثلاث، قام الإجماع بوقوع الثلاث، فترى من شذّ عنها يتشدد على الإجماع [٢] والمسائل على هذا المنوال كثيرة.

ومن صور التعصب الممقوتة : "اعتقاد العصمة في آل البيت وتقديسهم والمغالاة في حبهم، بينما لا تثبت العصمة إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

فأهل الحق يحبون آل بيت رسول الله ﷺ كما يحبون أصحابه ومن صار على سنته، ويضعونهم في منازلهم التي يستحقونها، ويتبرؤون.

---

(١) هذه قاعدة مشهورة منقولة عن إمامنا الشافعي.أنظر البحر المحيط /٤/٢٠٨ وغيره

(٢) ولي فيها بحث نفيس سيخرج عما قليل أسأل الله أن ييسربجمعه ويوفقني بإتمامه آمين

من مسلك الروافض ومسلك النواصب فيهم؛ وهو الحب المفرط أو البغض المفرط.

ومن صور التعصب المذموم " التمسك والقول بتبديع أو تفسيق من لا يستحق التبديع والتفسيق ...وأعظم من ذلك أن يطلق الكفر على مسلم لا يجوز إطلاق الكفر عليه .. وهذا عظيم عند الله .. وأولى بالإنسان أن يحفظ لسانه عن القول بلا علم"

ومن صوره قوله:

فلعنة الله أعداد رمل على من ردّ قول أبي حنيفة!!

والتعصب حرام بأصله وبأسره سواء كان دينياً أو دنيوياً أو قبلياً أو سياساً .

كله حرام يرى على نفسه على الحقيقة والحق والصواب والأخرين على باطل ومنكر.

الشبهة الثانية:

قولهم: إن الله تعالى قال: ﴿ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ (١) ولم يقل الله اتبعوا مالكاً ولا الشافعي ولاأحمد ولا ولا ولا ؟؟؟

قال أبو عياش الشافعي: والجواب عن هذا تكون بمسلكين :

المسلك الأول: أن يقال :-إن الله تعالى ذكره قال في آية أخرى-: ﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾﴾(٢) يا ترى هل الله يتناقض حاشاه ﷻ ولكن الآية قد وضعت في غير موضعها.

والمسلك الثاني: أن الأئمة المذكورين وغيرهم يتبعون ما أنزل الله كل يستدل دليلاً .

وإن بلغت درجة الاجتهاد ناقشت معهم ونظرت معهم الدليل فتخالف أو توافق .

---

(١) [سورة الأعراف:٣].

(٢) [سورة النحل:٤٣].

وإن لم تبلغ تلك الدرجة فتعبد الله بتقليد واحد منهم وإلا تكون متحيراً بين العلماء وتقول نحن قوم حيرتهم العلماء.

قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله : " لكن الآن لما كان كل واحد حافظًا حديثًا أو حديثين قال: أنا الإمام المقتدى به والإمام أحمد رجل ونحن رجال، فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي أحيانًا تأتي الفتاوى تُبكي وتُضحك " .

قال أبو عياش الشافعي : رحم الله ابن العثيمين، كيف لو أدرك زماننا هذا ؟؟

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب
يتأكلون ملامة مذمة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب[1]

---

(١) قاله الصحابي الجليل لبيد ابن ربيع، عن عائشة قالت: قال لبيد :

ذهب الذ ين يعاش في أ كنا فهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب
يتأكلون ملامة ومذمة ويعاب قائلهم وغن لم يشغب

فقالت عائشة: رحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ ".

قال عروة: رحم الله عائشة، كيف لو أدركت زماننا هذا؟ قال الزهري: رحم الله عروة، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال **أبو عياش**: رحم الله الجميع، كيف لو أدركوا زماننا؟؟ (ص٧٥) ومسلسلات الجياد للسيوطي وغيرهما " .

الشبهة الثالثة:

قالوا: التقليد حرام لأن الأئمة نهوا عن التقليد كقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه :إذا صح الحديث فهو مذهبي !

وكذلك قوله: " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت "

وللبقية أقوال تقاربه معنىً.

والجواب: كلام الأئمة رحمهم الله جميعاً: من هو المخاطب في كلام الأئمة؟ هل هو كل من هبّ دبّ؟؟

الجواب لا تصدر مني بل هي مسلّمة للأئمة فتعال نسمع شيئاً من كلامهم،

قال ابن الصلاح رحمه الله :" روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلت" .

وهذا وما هو في معناه مشهور عنه، فعمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا، وكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا: مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرًا.

ومنه ما نقل عن الشافعي رضي الله عنه فيه قول على وفق الحديث وممن حكي عنه منهم أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك: أبو يعقوب البويطي، وأبو القاسم الداركي، وهو الذي قطع به أبو الحسن إلكيا الطبري ..وليس هذا بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي "رضي الله عنه"، وروي عنه أنه روى عن الشافعي "رضي الله عنه" أنه قال: "إذا صح عن النبي ﷺ حديث، وقلت قولا، فأنا راجع عن قولي قائل بذلك".

قال أبو الوليد: وقد صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم فأنا أقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم. فرد على أبي الوليد ذلك من أن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخًا عنده." (١) انتهى كلام ابن الصلاح.

وقال النووي رحمه الله تعالى:

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أنّ كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره: وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه،

وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته: وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به: وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن

---

(١) أدب المفتي والمستفتي /م١/ص٥٣

قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك»[١]انتهى



(١) المجموع،/م١/ص ٦٤

المبحث السادس :

البحث عن أرجح المذاهب،

وهي مسألة تكلم عنها العلماء:

فهل يلزم على المقلد أن يبحث عن الأرجح أم يأخذ بأي مذهب شاء ولوكان مفضولا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوالٍ:

١- يلزمه البحث عن الراجح.

٢- لا يلزمه ذلك.

٣- يلزمه البحث عن الراجح أو المساوي.

قال الإمام محمد ابن بهادر الزركشي: " مسألة في تقليد المفضول مذاهب: **أحدها:** امتناعه، ونقل عن أحمد وابن شريح، لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد المجتهد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح.

الثاني: وهو أصحها واختاره ابن الحاجب وغيره، الجواز لإجماع الصحابة على تفاوتهم في الفهم، ثم إجماعهم على تسويغ تقليد المفضول مع وجود الأفضل. والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا، والخلاف بالنسبة للنظر الواحد، ولا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا، وإن كان نائبا عن إقليمه، فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف، فعلى هذا لا يجب على أحد الاشتغال بترجيح إمام على إمام، بعد اجتماع شرائط الفتوى، ومن فروع المسألة اجتهاد العامي في النظر في الأعلم"[1] انتهى

قال الشيخ تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢ هـ): "وللعامي تقليد مفضول" من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا، منهم: القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة، وقاله الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية.

---

(١) انظر البحر المحيط /م ٨ص/٣٤٧

وقيل: يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا، لا إن اعتقده مفضولا؛ لأنه ليس من القواعد: أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح.

وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد. فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع. ولأحمد روايتان.

واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وأيضا: فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره. ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد " [1] انتهى كلامه

قال الإمام النووي رحمه الله :

" فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله فيه وجهان مذكور ان كالوجهين

---

(١) شرح كوكب المنير م/٤/ص٥٧١

السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم: ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت: فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباءه وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح

أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما: ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به " [1] انتهى



(١) المجموع شرح المهذب،/م١/ص ٥٥

مميزات المذهب الشافعي

قال أبو عياش الشافعي: وألخص لك عدة من مميزات المذهب الشافعي، من خلال كلام الأئمة كالنووي في مقدمة المجموع والبيهقي في المناقب وغيرهما من الأئمة.

١- ومن ذلك شدة اجتهاده في نصرة الحديث واتباع السنة وجمعه في مذهبه بين أطراف الأدلة مع الإتقان والتحقيق والغوص التام على المعاني والتدقيق: حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث وغلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على متبعي مذهبه لقب أصحاب الحديث في القديم والحديث

٢- ومن ذلك تمسكه بالاحاديث الصحيحة: واعراضه عن الأخبار الواهية الضعيفة ولا نعلم أحدا من الفقهاء اعتنى في الاحتجاج

بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ولا قريبا منه فرضي الله عنه، قاله النووي رحمه الله تعالى "

٣- ومن ذلك أخذه رضي الله عنه بالاحتياط في مسائل العبادات وغيرها كما هو معروف من مذهبه. قاله النووي أيضاً

٤- ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم حتى عجز لديه المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون واعترفوا بتبريزه وأذعن الموافقون والمخالفون في المحافل المشهورة الكبيرة المشتملة على أئمة عصره في البلدان وهذه المناظرات معروفة موجودة في كتبه رضي الله عنه وفي كتب الائمة المتقدمين والمتأخرين.

قال محمد بن الحسن رحمه الله: إن تكلم أصحاب الحديث يوما ما فبلسان الشافعي يعني لما وضع من كتبه.

وقال الحسن بن محمد الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودًا فأيقظهم الشافعي فتيقظوا

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة.

وقال أبو بكر بن دريد:

فمن يك علم الشـــافعي أمامه فمرتعه في ســاحة العلم واســع

٥- ومن مزياته أن الشافعي رضي الله عنه،بنى مذهبه بناء محكماً جمع فيه بين الحديث، والقياس، وعلم رحمه الله أنه لم يرزق أحد من البشر بالإحاطة بالعلم، فسدّ رحمه الله باب الاعتراض عن الحاقد الحاسد ولم يترك لعائب عيباً، بأن قال :((إذا صح الحديث فهو مذهبي))، قاله العلامة أبوشامة رحمه الله،

قال أبو عياش الشافعي: ومع قول الشافعي هذا ليس كل من رأى حديثا صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي بل إن قام بمقالته هذه من تكملت فيه أهلية الاجتهاد على ما مرّ معنا، يسوغ له ذلك، وإلا فلا.

فالشافعي رضي الله عنه،ظهر في وقت كان القتال قائماً بين أهل الحديث وأهل الرأي .

فيقول أهل الحديث : هؤلاء تركوا دين الله واعتمدوا على الرأي!.

ويقول أهل الرأي والقياس : يحفظون أحاديث كثيرة لا يفهمون معانيها،!

فظهر الشافعي فأخذ من هؤلاء الحديث حفظ الموطأ وغيره .

ومن هؤلاء القياس فحصل له مالم يحصل لغيره فجمع الحديث وفقهه.

ونقل القاضي عياض: " **قال أحمد ابن حنبل**: مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا "

قال القاضي عياض : " يريد أنه تمسك بصحيح الأثار واستعملها ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها " .

وأراهم كيفية انتزاعها، والتعلق بعللها وتنبيهاتها.

فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع الأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولاً "[1]

٦- ومن مزيات المذهب العجيبة ما ذكره العلامة تقي الدين السبكي في رسالته القيمة (**معنى قول المطلبي**: إذا صح الحديث فهو مذهبي)، **قال أبو عياش**: خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذه الرسالة هو: أنه لا يوجد أصل واحد وضعه الشافعي يرد بسببه حديث صحّ عن النبي ﷺ ،كما وقع لغيره من الأئمة بل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأل في (قوله الحديث) تدل على العموم أيّاً كان الحديث شامياً أو عراقياً أو حجازياً أو كوفياً أو غير ذلك،

فلا يرى برد الحديث إلا بضعفٍ في سنده، فإن صح فهو مقبول عنده.

---

(١) ترتيب المدارك /م١/ص/٩١

بخلاف البقية من المذاهب فمثلاً رد الحنفية حديث المصراة لمخالفته القياس، وكذلك أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، وغيرها

وكذلك المالكية : تركوا الحديث الذي ورد فيه خيار المجلس، لمخالفته عمل أهل المدينة، وهكذا انطلاقاً منهم من أصل وضعوا .وإن شئت المزيد فراجع الرسالة المذكورة .

وقد ذكر الذهبي رحمه الله **في السير** :أن أبا جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي قال: رأيت في المنام النبي ﷺ في مسجده بالمدينة، فكأني جئت فسلمت عليه، وقلت: يا رسول الله! أكتب رأي مالك؟ قال: لا .قلت: أكتب رأي أبي حنيفة؟

قال: لا .

قلت: أكتب رأي الشافعي؟

فقال بيده هكذا، كأنه انتهرني، وقال: (تقول رأي الشافعي! إنه ليس برأي، ولكنه ردَ على من خالف سنتي" [1]

---

(١) السير أعلام النبلاء /م١٠/ص ٤٣

" قال أبو بكر الديلي إمام مسجد الرملة: كنت بمدينة النبي ﷺ قائماً بالروضة، فإذا أنا بالنبي ﷺ، وصاحبه، فقلت: يا رسول الله، في نفسي حاجة أسألها، قال: قل، فقلت: يا رسول الله، أحب أن أنتحل أحد المذاهب، فقال لي: مذهب الشافعي - مرتين - فقالوا له في ذلك،(أي أنكر الناس عليه باختياره مذهب الشافعي) فقال: ما اخترته، بل الرسول ﷺ اختاره. "

وكذلك ذكر رؤيا أخرى عن الحسين بن محمد بن داود " : رأيت النبي ﷺ وفارسين معه، فسألت عنهما، فقيل: هذا أبو بكر، وهذا عمر، فتقدمت إليه، فقلت: يا رسول الله، إني أذهب مذهب الشافعي، فقال لي بيده: واستمسك به، فإنه العروة الوثقى" [1]

وذكر صاحب مختصر تاريخ الدمشق عن المزني مثل هذا: **قال المزني**: " رأيت النبي ﷺ في المنام، فسألته عن الشافعي، فقال: من أراد محبتي

---

(١) نفس المصدر ،

وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي؛ فإنه مني وأنا منه"[١]

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة:" كنا نسمع أن من مارس البز، وتفقه بمذهب الشافعي، وقرأ لعاصم فقد كمل ظرفه .أي عقله" [٢]

وأختم بهذا بكلام إمام جليل، يشير لنا أن مذهب الشافعي أشبه المذاهب بالأدلة.

قفال البيهقي رحمه الله :

وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحد منهم بمبلغ علمي من كتاب الله ﷻ ، ثم بما جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام ، فوجدت الشافعي رحمه الله أكثرهم اتباعا وأقواهم احتجاجا وأصحهم قياسا وأوضحهم إرشادا.

---

(١):مختصر تاريخ الدمشق .م/٢١ /ص ٤٠٩

(٢):المصدر السابق

وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع وبأبين بيان وأفصح لسان.

وكيف لا يكون كذلك وقد تبحّر أولا في لسان من ختم الله النبوة به وأنزل به القرآن مع كونه عربي اللسان قرشي الدار والنسب من خير قبائل العرب من نسل هاشم والمطلب." [1] انتهى

وقد قيل:

اثنان قد مضـــيا فبورك فيهما ... عمر الخليفة ثم حلف السؤدد

الشـــافعي الألمعي المرتضـــى ... إرث النبوة وابن عم محمـد

وقيل :

يامن يريد من السـعادة جلّها ... ها أنت حقاً قد عرفت محلّها

فاسمع مقالة ناصح لك حلّها ... إن المذاهب خيرها وأجلّها

ما قاله الحـبر الإمام الشافعي ... .

والله الموفق للصواب، والهادي إلى سبيل الرشاد .



(١) معرفة السنن والآثار./م١/ص٢٠٩

خاتمة :

-نسأل الله يختم لكاتبه وقارئه بخير.

وتحتوي على مطلبين :

المطلب الأول: الحث على تعلم الفقه وبيان أن الفقه ثمرة الحديث.

والمطلب الثاني: سلم ذهبية في تعلم الفقه، أصولاً وفروعاً وقواعدا.

۞ **فالمطلب الأول**: الحث على تعلم الفقه وبيان أن الفقه ثمرة الحديث، وبيان، أن الاقتصار على مجرد حفظ الحديث قد يكون سبباً للزلل والخطأ كما ستراه.

ومن المعلوم أن العلوم الإسلامية على نوعين:

الأول: علوم الآلة كأصول الفقه والمصطلح والعربية بفروعها والمنطق ...إلخ

والثاني: وعلوم غاية كالقرآن والحديث ، ثم علوم الغاية هي في الحقيقة مقصودة لعلوم اخرى فالقرآن والحديث المقصود منهما ثلاثة التوحيد والأحكام والمواعظ، فهذه الثلاثة هي غايات الغايات فعليها ينبغي أن تنصب الهمم والنيات وعند المقارنة بين هذه الثلاثة نجد الفقه هو أكثر ما يحتاجه الناس وأكثر ما يحتاجه المرء في نفسه.

قفال الأهدل رحمه الله في مطلع منظومته الفرائد البهية:

وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى

فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم

نقل الزركشي عن ابن المرحل: " أنه قال :وينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيماً وفي الأصول راجحاً وفي بقية العلوم مشاركاً "

قال الحاكم: النوع العشرون من هذا العلم " :معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة "

وقال البخاري وهو يوصي تلميذاً: "فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن، لا تحتاج إلى بعد الأسفار وطي

الديار وركوب البحار، وهو مع ذا ثمرة الحديث.، وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة، ولا عزه بأقل من عز المحدث"

وذكر الخطيب البغدادي: قصة ظريفة تدل على أن مجرد حفظ الحديث بدون فقهه لا ينفع وهي: " وقفت امرأة على مجلس فيه يحي بن معين ، وأبو خيثمة ، وخلف بن سالم ، في جماعة يتذاكرون الحديث ، فسمعتهم يقولون: قال رسول الله ﷺ ، ورواه فلان ، وما حدث به غير فلان ، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة؟ فلم يجبها أحد منهم وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ، فأقبل أبو ثور ، فقالوا لها: عليك بالمقبل ، فالتفتت إليه وقد دنا منها ، فسألته؟ فقال: " نعم ، تغسل الميت ، لحديث القاسم ، عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: أما إن حيضتك ليست في يدك ولقولها: كنت أفرق رأس النبي ﷺ بالماء ، وأنا حائض " قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به، فقالوا: نعم ،رواه فلان ، وحدثناه فلان ،

ويعرفونه من طريق كذا وخاضوا في الطرق ، فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن " [١].

عن عبيد الله بن عمرو قال: " كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل ويجيبه أبو حنيفة فيقول له الأعمش من أين لك هذا فيقول أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذا وحدثتنا عن الشعبي بكذا قال فكان الأعمش عند ذلك يقول: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة " [٢].

روي عن بشر بن الوليد القاضي، يقول: " كنا نكون عند ابن عيينة، فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة، يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين" [٣]

---

(١) «الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي» (٢/ ١٦٠:

(٢) «نصيحة أهل الحديث» (ص٤٥):

(٣) «تاريخ بغداد - ت بشار» (٧/ ٥٦١):

روى الحافظ ابن أبي حاتم : "عن علي بن المديني قال: كان حديث الفقهاء أحبَّ إليهم من حديث المَشيَخَة " [١]

وقال الإمام ابن تيمية "قال أحمد بن حنبل: معرفة الحديثِ والفقهِ فيه أحبُّ إليَّ من حفظِه. وقال علي بن المديني: أشرَفُ العلم الفقهُ في متون الأحاديث، ومعرفةُ أحوال الرواة". انتهى.

وفي "تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله : "قال الأعمش: حديثٌ يتداوله الفقهاء خيرٌ من حديث يتداوله الشيوخ" [٢]

وعن يحي بن معين، وسئل: " أيفتي الرجل من مائة ألف حديث؟ قال: لا قلت ومن مائتي ألف؟ قال: لا، قلت ثلاثمائة؟ قال: لا، قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو "

قال الخطيب البغدادي -متعقباً على ذلك-: وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره يحي دون معرفته به ونظره

---

(١) في "الجرح والتعديل" (١/١: ٢٥)

(٢) كلاهما في (التعليق الممجد على موطأ محمد» (١/ ٢٥)

فيه وإتقانه له، فإن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية" [١]

قال عبد الله ابن وهب :" الحديث مضلة إلا الفقهاء"

(ونفس العبارة قالها السفيان ابن عيينة،رحمه الله)[٢]

قال أبو الوليد ابن أبي رشد رحمه الله :" وهو كلام صحيح، بين معناه: لأن الحديث منه ما يرد بلفظ الخصوص، والمراد به العموم، ومنه ما يرد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، ومنه الناسخ، ومنه المنسوخ، ومنه ما لم يصحبه عمل، ومنه مشكل ... لأن هذا كله لا يعلم معناه إلا الفقهاء، فمتى جمع الحديث أحد، ولم يتفقه فيه، أضله، بحمله، في جميع المواضع، على ظاهره، من الخصوص، والعموم، والتشبيه، والعمل بالمنسوخ " [٣]

---

(١) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» (٢/ ١٧٤)

(٢) «ترتيب المدارك /م١ص/٩١)

(٣) «مسائل أبي الوليد ابن رشد» (١/ ٦٧٣):

قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله:

" عن مغيرة، قال: خرجنا إلى شيخ بلغنا أنه يحدث بأحاديث، فلما انتهينا إلى إبراهيم قال: ما حبسكم؟ قلنا: أتينا شيخا يحدث بأحاديث. قال إبراهيم: لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف وجوهها، وإنا لنجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله من حرامه وما يعلم" [1]

وقال عبد الله ابن وهب: " لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني. فكنت أعرض ذلك على مالك والليث، فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا " [2]

---

(١) التمهيد - ابن عبد البر» (١/ ٢٢٠ ت بشار):

(٢) «تاريخ بغداد - ت بشار» (١٤/ ٥٢٤):

قال عبد الله ابن وهب نظر مالك إلى العطاف بن خالد فقال بلغني أنكم تأخذون من هذا. فقلت بلى. فقال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء" [1]

" **قال: محمد بن عبيد** : جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان ، يحفظها الصبيان ، فالتفت إلينا الأعمش ، فقال: انظروا إلى لحية تحتمل حفظ أربعة ألف حديث ، ومسألته مسألة الصبيان "

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: " وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها ، وإنما يتفقه باستنباط معانيه ، وإنعام التفكير فيه ".

وقال مالك بن أنس : " قال لابني أخته: أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: «أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟» قالا: نعم ، قال: «إن أحببتما أن تنتفعا به ، وينفع الله بكما ، فأقلا منه وتفقها"

---

(١) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» (١/ ١٣٩):

وعن الأعمش ، قال: لما سمعت الحديث ، قلت: أي قال ذلك لنفسه «لو جلست إلى سارية أفتي الناس» ،

قال: " فجلست إلى سارية فكان أول ما سألوني عنه ، لم أدر ما هو"

" **قال أبو نعيم الفضل ابن دكين**:، قال: كنت أمر على زفر، وهو محتب بثوبه في كندة ، فيقول: "يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك" فأريه ما قد سمعت فيقول: «هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به ، وهذا ناسخ وهذا منسوخ" (١).

وقال المزني: " واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله" .

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: " في باب ما جاء في غسل الميت من كتاب الجنائز بعد أن ذكر، كلام مالك والشافعي رضي الله عنهما : " وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث"

---

(١) «الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي» (٢/١٥٩= ١٦٣):

وقال بدر الدين الزركشي: " عُلم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحًا، وأن حافظها ليس بفقيه، وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه، والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها منه الفروعي تقليدًا ويدونها ويحفظها. ونحوه قول ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء" **وقد قال مجاهد**: " الفقيه من خاف الله ﷻ) "

وقال مطر الوراق : سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت: يا أبا سعيد، يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال: " ثكلتك أمك مطر! وهل رأيت فقيهًا قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطامًا " (أي أجرة)وهذه الإشارات من هؤلاء السادة لها

دلالتها التي لا ينبغي أن تغفل، فإن استقامة الفقيه وخشيته لله تعالى سبب من أسباب توفيقه وسداده، وهذا أمر لا ينبغي إغفاله" (١)

قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه :تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست لا سبيل إلى التفقه" (٢)

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" الفقه أفضل العلوم. أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه، علم أنه أفضل العلوم. فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدًا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة.

واعتبر هذا بأهل زماننا؛ فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة، فيستغني، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث مالا يعرفه النحرير من باقي العلماء!

---

(١) «إصلاح الفقيه فصول في الإصلاح الفقهي» (ص٧٣-٨١):

(٢) «مناقب الشافعي للبيهقي» (المقدمة/ ٢٤):

- وكم رأينا مبرزًا في علم القرآن، أو في الحديث، أو في التفسير، أو في اللغة لا يعرف -مع الشيخوخة- معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته!

- على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيًا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيهًا، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة "

وقال أيضاً: ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مظانه ....ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلو.

.فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم، فليكن من الفقه، فإنه الأنفع"[1]

([1]) «صيد الخاطر» (ص١٧٧=١٨٤):

وقال أيضاً: " فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفًا، ويجعل علم الفقه الأهم"

وقيل لأبي حنيفة:" بم يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهمّ. "

وقال حماد بن سلمة: " بقلة الغَمِّ "

قال ابن الجوزي :فإمام أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له أربعون سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر، تزوج، واجتهد في المدافعة بالفعل، لتتوفر القوة على إعادة العلم)[1]

هُم قوَام الدِّين وقِوَامه .. وبهم ائتلافه وانتظامه ..

وهم ورثة الأنبياء ..

وبهم يُستضاء في الدَّهماء .. ويُهتدى كنجوم السماء ..

إليهم المرجع في التدريس والفتيا ولهم المقام المرتفع على الزهرة العليا

---

(١): صيد الخاطر /١٩٠=١٩٢

وهم الملوك، بل الملوك تحت أقدامهم! وفي تصاريف أقوالهم وأقلامهم..

وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلى أعلامهم ..

وهم القوم كل القوم .. إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم ..

بيضُ الوجوهِ كريمةٌ أحسابهمْ ... شمُّ الأنوفِ من الطِّراز الأولِ.

فصلاحُ الوجود يكون بالعلماء، ولولاهم كان الناسُ كالبهائم،

بل أسوأ حالا من البهائم.

قال أبو عياش الشافعي السلفي: وأختم على هذا المطلب بعضا من الأشعار التي تحث على الطالب تعلم الفقه، **قال الشاعر**:

تعلم فَإِن الْعلم زين لأَهله ... وَفضل وعنوان لكل المحامد
تفقه فَإِن الْفِقْه أفضل قَائِد ... إِلَى الْبر وَالتَّقوى وَأَعْدل قَاصد
وَإِن فَقِيها وَاحِدًا متورعا ... أَشد على الشَّيْطَان من ألف عَابِد
هُوَ الْعلم الْهَادِي إِلَى سنَن الْهدى ... هُوَ الْحصن يُنجي من جَمِيع الشدائد

وقال الآخر:

عاب التفقه قوم لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر
ما ضر شمس الضحى والشمس أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر

وقال الأخر:

والنجم تستصغر الأبصار والذنب للطرف لا للنجم في الصغر

وقال غيره:

إِذا مَا اعتز ذُو علم بِعلم فَعلم الْفِقْه أولى باعتزاز
وَكم طيب يفوح وَلَا كمسك وَكم طير يطير وَلَا كباز

وقال غيره:

غَايَة الْعلم بعيد غورها إِنَّمَا الْعلم بحور زاخرة
فَعَلَيْك الْفِقْه مِنْهُ يحتوي شرفا الدُّنْيَا وَعز الْآخِرَة

وَقَالَ آخر:

كل الْعُلُوم سوى الْقُرْآن مشغلة إِلَّا الحَدِيث وَإِلَّا الْفِقْه فِي الدّين
فَعَلَيْك الْفِقْه مِنْهُ يحتوي شرفا الدُّنْيَا وَعز الْآخِرَة

وَقَالَ آخر:

كل الْعُلُوم سوى الْقُرْآن مشغلة إِلَّا الحَدِيث وَإِلَّا الْفِقْه فِي الدّين

وقال ابن الجوزي رحمه الله : " ومن تأمل هذه الأشياء، علم أن فقيهًا واحدًا -وإن قل أتباعه، وخفت إذا مات أشياعه- أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبرُّكًا! ويشيع جنائزهم ما لا يحصى، وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه، أو فقيه يفهم مراد الشرع، ويفتي به" [1]

۞ **والمطلب الثاني:** سلم ذهبية في تعلم الفقه:

وهذه السلم تحتوي على ثلاثة فروع :

الفرع الأول : سلم فروع المذهب.

الفرع الثاني: سلم قواعد الفقهية .

الفروع الثالث : سلم أصول الفقه .

۞ **فالفرع الأول:** سلم الفروع.

قال أبو عياش الشافعي: فسلم المذهب على ثلاثة مراتب:

---

(١): «صيد الخاطر» (ص٤٨):

وهي: **الأول**: مختصر **والثاني**: متوسط **والثالث**: مبسوط.

فمن المختصر عدة كتب:

١- : متن سفينة النجا للشيخ سالم ابن سمير الحضرمي.

ومن أهم شروحه:

- نيل الرجا بشرح سفينة النجا للشيخ أحمد ابن عمر الشاطري،
- وكاشفة السجا في شرح سفينة النجا للشيخ محمد النواوي الجاوي .

٢- متن الغاية والتقريب، وعليه شروح وحواشي كثيرة منها :

- شرح كفاية الأخيار للشيخ تقي الدين الحصني .
- وشرح ابن القاسم الغزي، وعليه حاشية للبيجوري.

ومن المتوسط في هذا الفن :

١- مقدمة الحضرمية المسمى بمسائل التعليم للشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بأفضل ، ومن أهم شروحه شرح ابن حجر الهيتمي وهو منهاج القويم.

٢- عمدة السالك وعدة النّاسك، للشيخ ابن النقيب المصري .

ومن أهم شروحه:

- شرح البقاعي، المسمى:" فيض الإله المالك، بشرح عمدة السالك" .
- وشرح محمد الزهري الغمراوي.
- وكذلك تنوير المسالك شرح عمدة السالك للشيخ مصطفى ديب البغا.

٣- صفوة الزبد للشيخ ابن رسلان .

ومن أهم شروحه: غاية البيان لشهاب الدين الرملي.

٤- منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري. وهو اختصار وتهديب للمنهاج الطالبين، للنووي. مع زيات واستدراكات.

ومن أهم شروحه: شرح الشيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المسمى: فتح الوهاب شرح منهج الطلاب. وعليه حواشي قيمة من أهمّها حاشية البجيرمي أخرى للسليمان الجمل.

ومن المبسوط:

١- منهاج الطالبين للنووي. وهو اختصار للمحرر وهذا الكتاب مع شروحه وحواشيه هو عمدة المذهب لكنه آخر ما يدرس من المتون، وليس أولها.

وعليه شروح كثيرة: ومن أهمها:

- شرح ابن الحجر الهيتمي تحفة المحتاج ، بشرح المنهاج وعليه حاشية لابن قاسم العبّادي، وأخرى للشرواني.
- وكذلك نهاية المحتاج بشرح المنهاج للشيخ الرملي، وعليه حاشية الشبراملسي، وعلى هذين الشرحين العمدة في الغالب.
- وشرح لإمام الجلال الدين المحلي المسمى كنز الراغبين، وعليه حاشية القليوبي وأخرى لشهاب العميرة .
- وكذلك مغني المحتاج بشرح المنهاج للخطيب الشربيني.

الفرع الثاني: سلم القواعد الفقهية :

فمن المختصر في ذلك:

نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ الأهدل وهو نظم للقواعد التي وردت في الأشباه والنظائر، للسيوطي.

ومن أهم شروحه: المواهب السنية، وعليه حاشية للشيخ ياسين الفاداني

ويليه المبسوط: وهو كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وعليه شروح.

الفرع الثالث: سلم أصول الفقه:

وله أيضاً ثلاث مراحل وهي: **مرحلة الأولى**: المختصر **والثاني**: مرحلة التوسطة **والثالث**: مرحلة الانتهاء، وفي كل مرحلة كتب تليق بالطالب.

فعلى سبيل المثال فمن المختصر:

١- الورقات مع شرحه المحلي

٢- الأصول من علم الأصول ، للشيخ محمد ابن أرشد ابن الطالب ابن إبراهيم الأندنوسي الميداني الشافعي، مات(١٣٩٢)[١]

ومن المتوسط في هذا الفن :

١- لب الأصول للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وشرحه المؤلف وسماه غاية الوصول.

٢- اللمع في أصول الفقه للشيخ إبراهيم ابن يوسف ابن علي الشيرازي الفيروزآبادي

---

(١) هذه الرسالة قد اتحدت في الإسم رسالة أخرى لابن العثيمين نفس هذا الإسم وكانت هذه الرسالة سابقة عن رسالة ابن العثيمن باثني عشر سنة.

ومن المبسوط في هذا الفن :

١- جمع الجوامع، عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكاف تاج الدين السبكي،

وهو كتاب عظيم القدر اهتم به العلماء بالنظم والشرح والاختصار وقد جمعه من أكثر من مئة كتاب.

وعليه شروح كثيرة جداً وأشهرها وأجلها:

- البدر الطالع في شرح جمع الجوامع للشيخ الجلال المحلي، وعليه حاشية لإمام العطار وأخرى للبناني.

والظَّنُّ بالقارئ الكريم إقالة العثرة، واتخاذ العذر، وإصلاح الخطأ، ورحم الله القائل:

إن تجد عيبًا فَسُـــدَّ الخ لَلَ جـلَّ من لا عيـب فيـه وَعَلا

والله أسأل أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن، وأن يُنَمِّيَهُ عنده، وأن يكتب لي به أوفر الحظ والنصيب ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٩﴾(١)

والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم

قال مصنفه: كان الفراغ منه في يوم السبت العاشر من ذي القعدة سنة ألف وأربع مئة وخمسة وأربعين للهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام. الموافق/١٩/٥/٢٠٢٤م



(١) [سورة الشعراء: ٨٨-٨٩]



دار إحياء تراث السلفيين
مقديشو - صومال

دار الأصيل

061 0575287 / 061 90100116
alihyabooks@gmail.com
@ alihyabooks Mogadishu-- somalia